لواجب تعظيمه (ثم نائبه) لانه السنة (ثم القاضي) لولايته ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي (ثم امام الحي) لانه رضيه في حياته فهو اولى من الولي في الصحيح (ثم الولي الذكر) المكلف فلا حق للمرأة والصغير والمعتوه ويقدم الاقرب فالاقرب كترتيبهم في النكاح ولكن يقدم الاب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله وقال شيخ مشايخنا العلامة نور الدين علي المقدسي رحمهم الله تعالى لتقديم الاب وجه حسن

لواجب تعظيمه) اى لتعظيمه الواجب لان في تقديم غيره عليه اهانته (قوله ثم نائبه) أي نائب الخليفة في احكام السياسة وهو أمير البلدة كما في الدرر ويجب تقديمه ولا ينافيه قوله لانه السنة لان المراد بها في كلامه الطريقة المعهودة في الدين (قوله لانه السنة) أي لان تقديم النائب هو السنة اى علم منها فقد قدم الحسين سعيد بن العاص ليصلي على جنازة أخيه الحسن وكان سعيد حينئذ والياعلى المدينة فقال له الحسين تقدم ولولا السنة ما قدمتك أفاده في الشرح (قوله لولايته) لانه نائب الخليفة أيضا في الاحكام الشرعية وولايته عامة كما في مجمع الانهر (قوله ثم صاحب الشرط) قال في الدرر من باب الجمعة الشرط بفتح الشين والراء بمعنى العلامة وهو معنى صاحب الشرط الذي يقال له الشحنة سمي بذلك لان له علامة تميزه اه (قوله ثم خليفة الوالي) قال في النهر وزاد الزيلعي عن نص الامام كما هو رواية الحسن عنه بعد صاحب الشرط خليفة الوالي ثم خليفة القاضي وجزم به في الفتح والحاصل أن تقديم الولاة واجب وتقديم امام الحي مندوب فقط اه وفي مجمع الانهر عن الاصلاح تقديم السلطان واجب اذا حضر وتقديم الباقي بطريق الافضلية اه وهذا يخالف ما تقدم الا أن يحمل السلطان على من له سلطنة وولاية عامة كما ذكرنا ويراد بالباقي امام المسجد الجامع وامام الحي أفاده بعض الاذكياء (قوله ثم خليفة القاضي) لانه يقوم مقام القاضي كما أن خليفة الوالي وهو صاحب الشرط فيما يظهر قائم مقامه (قوله ثم امام الحي) المراد به امام مسجد محلته لكن بشرط أن يكون افضل من الولي والا فالولي أولى منه كما في النهر وفي الشرح والصلاة في الاصل حق الاولياء لقربهم الا أن الامام والسلطان يقدمان لعارض الامامة العظمى والسلطنة فان في التقدم عليهما ازدراء وفساد أمر المسلمين فيتحاشى عن ذلك لفساد فيجب تقديم من له حكم عام واما امام الحي فيستحب تقديمه على طريق الافضلية وليس بواجب كما في المستصفى (قوله لانه رضيه الخ) قال البرهان الحلبي على هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه اه (قوله في الصحيح) وقال ابو يوسف ولي الميت اولى لان هذا حكم يتعلق بالولاية كالانكاح ذكره السيد (قوله الولي) على من دونه لان الولاية له في الحقيقة كغسله وتكفينه اذ هو أقرب الناس اليه والمعتبر في تقديم الاولياء ترتيب عصوبة الانكاح فتقدم البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة برهان وتقدم بنو الاعيان على بني العلات كما في الشمني والى ذلك أشار المؤلف بقوله كترتيبهم في النكاح (قوله ولكن يقدم الاب على الابن) أي وجوبا كما أخذه السيد من تعليل القدوري بأن في تقديم الابن استخفافا بالاب (قوله على الصحيح) وقيل هو قول محمد وعندهما الابن أولى . وعلى غير الصحيح جرى محمد على الاصل والفرق لهما بين الانكاح وصلاة الجنازة أن للاب فضيلة على للابن والفضيلة تعتبر ترجيحا في استحقاق الامامة كما في سائر الصلوات كذا في التبيين والبحر ولو كان لها زوج وابن بالغ منه فالولاية للابن الا أنه ينبغي أن يقدم أباه تعظيما ويكره أن يتقدم عليه كما في الجوهرة (قوله لفضله) فلو كان الاب جاهلا والابن عالما ينبغي تقديم الابن كما في النهر وجزم به في الدرر ولو مات ابن وله أب وجد فالولاية لابيه ولكنه يقدم أباه جد الميت تعظيما له اه (قوله رحمهم الله تعالى) أي رحم مشايخه